

# **감사결과 처분요구서**

**- 음주운전 처분결과통보건 조사 -**

**2025. 5.**

**한수원(주) 월성원자력본부**

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 징 계 요 구

제 목 도로교통법 제44조 위반(음주운전)

관 련 부 서 ○○원자력본부

조 치 부 서 ○○원자력본부 ●●부

내 용

### 1. 사건 개요

본 복무감사는 ◎◎지방검찰청◇◇지청에서 ○○원자력본부로 접수된 공문 (공무원 ▼▼사건 처분결과 통보, '25.4.16)을 바탕으로 피조사인과 해당부서원들의 문답조사를 통해 사실관계를 검토하였다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무), 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서는 음주운전에 대한 금지규정 및 공직자의 행동강령에 대한 내용이 명시되어 있다.

### 3. 징계 요구 내용

#### 가. 도로교통법 위반

○○본부 제◆발전소 □□□□□실 ■■■부 △직급 ▼▼▼ 대리는 202○. ○. ○○. ■■■시 ■■■■■면 ▷▷로 ●●에 위치한 식당에서 지인들과의 저녁식사 후 당일 ○○시 ○○분경 음주운전단속에 적발되어 ■■■지방검찰청△△지청에서 202○. ○. ○○.

구약식으로 공무원 등 ▼▼사건 결정결과를 통보받았다.

해당 결정문에는 ■■■■ 대리는 혈중알코올농도 0.098%로 면허취소 및 벌금 (5백만원) 처분을 받았다고 명시되어 「도로교통법」 제44조를 위반하였다.

#### 나. 공직자의 청렴의무 및 취업규칙 위반

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)에 의거하여 해당 법령을 위반한 사실은 명확하지만, 성실하다고 평가하는 동료직원들의 일관된 진술 및 ○회의 포상경력과 ○○본부로 전입한 202○. ○. ●●. 이후부터 현재까지 특이사항 없이 성실한 근무태도를 보인 점을 근거로 해당 법률 및 규정의 위규사항에 대하여는 판단의 여지가 있다고 보여진다.

**본인 의견 및 검토결과** ○○○ 대리는 본인의 음주운전 행위는 분명한 법률 위반 행위로 변명의 여지가 없다고 진술하면서 음주운전 적발이 초범이라는 점, 인적·물적사고가 없었으며, 운전거리가 ○○○m정도라는 설명을 하면서 선처를 요청하였다.

「도로교통법」 제44조에 의한 음주운전에 따른 징계는 우리회사 「징계양정 기준에 관한 지침」 제6조(징계의 감경) ①항에 따라 감경의 대상이 아닌 점을 봤을때 음주운전에 대한 사회적인 기준은 매우 엄격하다고 할 수 있으나, ○○○ 대리의 근무태도가 우수한 점, 성실하다는 일관된 동료직원들의 진술을 근거로 정상참작의 여지가 있다고 판단된다.

**징계요구 양정** ○○본부 제◆발전소 □□□□□실 ■■■부 △직급 ▼▼▼ 대리는

공직자의 신분으로 202○. ○. ○○. 음주운전에 적발되어 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)를 위반하였으며, 202○. ○. ○○ ■■■지방검찰청△△지청이 구약식으로 벌금형(벌금 ◇00만원)을 통보하였다.

위 위반사항에 따라 피조사인인의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1항 및 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표 1]의 직무상의 의무위반 중 가목(법령준수 의무 위반 8번 : 음주운전)에 해당하여 징계사유를 충족한다.

음주운전자의 징계양정기준은 별도의 비위유형별 징계양정기준이 구분되어 있으며, 최초음주운전을 한 경우(초범)의 혈중알코올농도 0.098%는 강등~정직으로 명시되어 있다.

**징계양정기준에 관한 지침 [별표 1] 비위행위자 징계양정기준**

| 비위의 종류                                                           | 비위의 도 및 고의/과실 | 비위가 무겁고 고의인 경우 | 비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우 | 비위가 무겁고 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우 | 비위가 가볍고 경과실인 경우 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>1. 직무상의 의무 위반</b>                                             |               |                |                                |                                 |                 |
| <b>가. 법령준수 의무 위반</b> (「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등)         |               |                |                                |                                 |                 |
| (1) 금품·향응수수(授受), 횡령·배임, 사기, 절도, 공갈                               |               | [별표 2]<br>해임   | [별표 2]<br>해임~정직                | [별표 2]<br>정직                    | [별표 2]<br>감봉    |
| (2) 영리업무 종사금지 의무 위반                                              |               | 해임             | 해임~정직                          | 정직~감봉                           | 견책              |
| (3) 겸직허가 의무 위반                                                   |               | 해임             | 해임                             | 해임                              | 해임~(강등)정직       |
| (4) 성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)                    |               | 해임             | 해임                             | 해임~(강등)정직                       | 정직~견책           |
| (5) 기타 성폭력                                                       |               | 해임             | 해임                             | 해임~(강등)감봉                       | 정직~견책           |
| (6) 성희롱                                                          |               | 해임             | 해임                             | 정직~감봉                           | 견책              |
| (7) 성매매                                                          |               | 해임             | 해임~(강등)정직                      | 정직~감봉                           | 견책              |
| <b>(8) 음주운전</b>                                                  |               | <b>[별표 4]</b>  | <b>[별표 4]</b>                  | <b>[별표 4]</b>                   | <b>[별표 4]</b>   |
| (9) 업무상 비밀이용 금지의무 위반                                             |               | 해임             | 해임                             | 정직                              | -               |
| (10) 그 밖의 범죄                                                     |               | 해임             | 해임                             | 정직                              | -               |
| (11) 친절 공정의무 위반                                                  |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 견책              |
| (12) 직원 품위손상 금지의무 위반                                             |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 견책              |
| (13) '부정청탁 및 금품등 수수금지'에 관한 법률(이하 '청탁금지법')상의 부정청탁                 |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 견책              |
| (14) '청탁금지법'상의 부정청탁에 따른 직무수행                                     |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 감봉~견책           |
| (15) '청탁금지법'상의 신고의무 위반(부정청탁, 수수금지 금품등, 외부강의등 관련)                 |               | 정직~감봉          | 감봉~견책                          | 견책                              | 견책              |
| (16) 공공기관 직원에게 적용되는 법령준수의무 위반                                    |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 견책              |
| (17) 직장 내 괴롭힘                                                    |               | 해임~정직          | 정직~감봉                          | 감봉~견책                           | 견책              |
| <b>(18) 신재생에너지 관련 발전사업 영위(본인 또는 타인 명의 발전 사업을 실질적으로 소유하거나 운영)</b> |               | 해임             | 해임~정직                          | 정직                              | -               |

**징계양정기준에 관한 지침 [별표 4] 음주운전자 징계양정기준**

| 비위 유형                                     |                                  | 징계양정기준       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. 최초 음주운전을 한 경우                          | 혈중알콜농도 : 0.08%미만                 | 정직~감봉        |
|                                           | <b>혈중알콜농도 : 0.08%이상 ~ 0.2%미만</b> | <b>강등~정직</b> |
|                                           | 혈중알콜농도 : 0.2%이상                  | 해임~정직        |
|                                           | 음주측정불응의 경우                       | 해임~정직        |
| 2. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우   |                                  | 해임~감봉        |
| 3. 2회 음주운전을 한 경우                          |                                  | 해임~정직        |
| 4. 3회 이상 음주운전을 한 경우                       |                                  | 해임           |
| 5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우 |                                  | 해임~정직        |
| 6. 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우       |                                  |              |
| 가. 상해 또는 물적 피해의 경우                        |                                  | 해임~정직        |
| 나. 사망사고의 경우                               |                                  | 해임           |
| 다. 사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우 |                                  |              |
| 1) 물적 피해 후 도주한 경우                         |                                  | 해임~정직        |
| 2) 인적 피해 후 도주한 경우                         |                                  | 해임           |
| 7. 운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우                 | 면허취소 처분을 받은 경우                   | 해임           |
|                                           | 면허정지 처분을 받은 경우                   | 해임~정직        |
|                                           | 기타 음주운전의 경우                      | 1.~6. 에 따름   |

○○○ 대리의 음주운전적발 당시 혈중알코올농도는 0.098%로 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 4]의 1항 최초 음주운전을 한 경우에 따라 “강등~정직”에 해당된다.

다만, 법령에 대한 위반은 명확하지만 성실하다고 평하는 동료직원들의 일관된 진술 및 ○회의 포상경력과 ○○본부로 전입한 202○. ○. ○○. 이후부터 현재까지 특이사항 없이 모범적인 근무태도를 보인 점을 근거로 해당 법률 및 규정의 위규사항에 대하여는 정상참작의 여지가 있다고 판단되어 “정직○월”로 함이 타당하다.

**조치할 사항**      ○○원자력본부장은 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)를 위반한 ○○본부 제◆발전소 □□□□□실 ■■■부 △직급 ▼▼▼(14190422)을 「인사관리규정」 제103조의3 및 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 4]에 따라 징계(정직 ○월)처분 하시기 바랍니다.(징계)